

통 보(우수사례)

- 1. 제 목 : 근저당권부 채권에 대한 신속한 추가 법적조치로 채권 회수 실적 달성에 기여
- 2. 소관부점 : 서울동부지역본부
- 3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 채권관리1팀은 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제7호에 따라 공사회계 무담보채권 인수지원, 채무조정 등 신용회복 지원 및 채권정리·관리업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

담보부채권 ㉠㉠중앙회 ◇◇◇◇-◇(채무자 □□□□□□□□□)은 담보 물건 ‘경기도 △△시 ▽▽▽구 ●●동 ◆◆◆◆’ (토지 2,000.20㎡, 건물 5,158.18㎡, 감정가 7,746백만 원)는 경매사건(■□지원 2013타경XXXXX)이 접수된 상태에서 2013. 12. 30. 공사로 인수되었고, 해당 경매물건은 2014. 10. 29. 에 낙찰되어 2015. 1. 27. 공사가 배당금 3,369백만 원을 배당받아 [표 1]과 같이 담보부채권을 정리하였다.

【표 1】 담보부채권 정리 현황

| 구 분 | 채 권 액 | 정 리 액 | 잔 여 채 권 액 |
|-----|-------|-------|-----------|
|-----|-------|-------|-----------|

“기재 생략”

채권관리1팀은 상기 담보부채권의 담보권이 정리되어 잔여채권이 무담보채권으로 전환된 후부터 관리업무를 수행하였는데, 일반적으로 담보부채권에서 전환된 무담보채권과는 달리 잔여 채권액이 상당(약 24억 원)하여 채권 평가보고서 및 채권 서류를 재검토한 결과, [표 2]와 같이 양도 금융회사에서 채무자 명의의 근저당권(①근저당권설정금액 2,240백만 원, ②근저당권설정금액 4,000백만 원)에 대하여 채권 가압류한 2건의 법적조치를 발견하고 회수에 착수하였다.

**【표 2】 양도기관 근저당권부 채권 가압류 내용**

| 구 분     | 내 용 |
|---------|-----|
| “기재 생략” |     |

먼저 회수 실익에 대해 검토한 결과, ①번 근저당권의 경우 10개 필지에 대한 공동담보인데다 다수의 채권자(공사 포함 13명)등으로 인해 회수가 불확실한 점이 있었으나 그에 반해 ②번 근저당권의 경우 등기 사항증명서 상 선순위 채권자가 없고 대출 당시 감정평가금액과 근저당권 설정금액이 크다는 점을 감안할 때 회수 실익이 크다고 판단하여 신속하게<sup>1)</sup> [표 3]과 같이 ②번 근저당권에 대하여 기존 채권 가압류 금액 외 추가로 채권금액 730백만 원을 확장하였다.

이후 공사는 양수금 소송(○○○○○○○법원 2015가합○○○○○○○○)을 진행하여 2015. 12. 9. 승소하였고, 이 판결을 기초로 [표 3]과 같이 양도 기관 근저당권부 채권 가압류 및 공사 추가 채권 가압류를 본압류로 이전하는 채권압류 및 추심명령 조치를 완료하였으며, ②번 근저당권

1) 근저당설정 물건 관련 제3자 경매가 이루어질 경우 공사는 양도기관 가압류 금액 ㉠ ㉡, ㉢, ㉣, ㉤, ㉥, ㉦, ㉧, ㉨, ㉩, ㉪, ㉫, ㉬, ㉭, ㉮, ㉯, ㉺, ㉻, ㉼, ㉽, ㉾, ㉿원에 대해서만 배당 받을 수 있음

설정 물건에 대한 임의경매(○○○○○법원 2017타경○○○○○○)를 신청하여 2021. 3. 10. 배당금 2,205백만 원<sup>2)</sup>을 수령하였다.

[표 3] 공사 추가 법적조치 내용

|                   |
|-------------------|
| ▶ 근저당권부 채권 추가 가압류 |
| “기재 생략”           |
| ▶ 채권압류 및 추심명령     |
| “기재 생략”           |

## 다. 실적 또는 성과

채권관리1팀은 위와 같이 고액의 잔여 무담보채권을 관리하는 과정에서 면밀한 채권서류 검토와 신속한 추가 법적조치를 통해 공사 배당 가능 범위를 확장하는 등 [표 4]와 같이 2,205백만 원을 회수하였고, 그 결과 채권 매입액 보다 2,123백만 원 초과 회수(매입액 대비 152.9%)하여 공사의 수익 제고 및 부점 사업목표 달성<sup>3)</sup>에 기여하였다.

[표 4] ‘㉠㉠중앙회 ◇◇◇◇-◇’ 채권 정리내역

| 순번 | 구분 | 보전조치 | 채권액*(A) | 매입액(B) | 회수액(C) | 누적회수율<br>(D=C/B) |
|----|----|------|---------|--------|--------|------------------|
|----|----|------|---------|--------|--------|------------------|

“기재 생략”

2) 감정가는 6,936,595,350원이며, 3번 유찰 후 최종적으로 4,000,000,000원에 낙찰됨

3) 2021년 서울동부지역본부 전체 무담보채권 회수 목표(㉠,㉠㉠㉠백만 원)의 24% 수준임

| 순번 | 구분 | 보전 조치 | 채권액*(A) | 매입액(B) | 회수액(C) | 누적회수율<br>(D=C/B) |
|----|----|-------|---------|--------|--------|------------------|
|----|----|-------|---------|--------|--------|------------------|

“기재 생략”

\* 원금과 이자 합계액으로 가지급금은 제외한 금액임

#### 4. 조치할 사항

서울동부지역본부 본부장은 채권관리 업무 노하우를 바탕으로 추가적인 채권 압류와 경매 실행을 통해 무담보채권 회수 실적을 제고한 채권관리1팀을 격려하고, 해당 업무 사례를 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)